代號：2101
頁次：4－1

100 年公務人員特種考試民航人員、外交領事人員及國際新聞人員、國際經濟商務人員、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人員及社會福利工作人員考試試題

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：各科別
科　　目：法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）
考試時間：1 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 憲法增修條文對於教育、科學、文化之經費如何規定？
㈠教育、科學、文化之經費，在中央不得少於 15%　㈡教育、科學、文化之經費，在省縣不得低於 15%
㈢教育、科學、文化之經費，應優先編列　㈣沒有任何規定

2 依地方制度法第 78 條及第 79 條之規定，縣（市）長有停職或解職之事由時，由下列那一個機關予以停職或解職？
㈠內政部　㈡行政院　㈢銓敘部　㈣司法院

3 下列那一種法規係由地方立法機關所訂定者？
㈠自治規則　㈡行政規則　㈢委辦規則　㈣自律規則

4 下列何者屬於直接民主之體現？
㈠立法委員行使考試委員同意權　㈡行政院爲國家最高行政機關
㈢憲法修正案之公民複決　㈣大法官行使違憲審查權

5 依憲法第 8 條規定，有審問處罰權限之機關爲下列何者？
㈠法院　㈡檢察署　㈢法務部調查局　㈣警察機關

6 人民申請爲公職人員選舉候選人時，因主管機關認其資格與規定不合而予以核駁，如因選舉已辦理完畢而不受理其訴訟，涉及下列何種基本權利之限制？
㈠被選舉權及訴訟權　㈡應考試權及創制權　㈢創制權及訴訟權　㈣請願權及創制權

7 以下何項權利不受憲法第 15 條財產權之保障？
㈠耕地租賃權　㈡商標專用權　㈢音樂著作權　㈣中醫師資格

8 下列何者不受憲法第 14 條集會自由之保障？
㈠主張共產主義　㈡主張謀殺政治人物　㈢主張分裂國土　㈣主張全民免稅

9 依司法院大法官解釋，下列何者不必援引憲法第 22 條作爲基本權利保障的依據？
㈠命名權　㈡結婚自由　㈢服公職權　㈣名譽權

10 在現行地方制度中，下列那一種地方機關，非屬憲法增修條文第 9 條所規定者？
㈠省政府　㈡縣政府　㈢省諮議會　㈣鄉公所

11 法律授權命令爲限制人民權利之規定，其授權之目的、範圍及內容未具體明確時，係違反下列何種原則？
㈠法律優位原則　㈡授權明確性原則　㈢信賴保護原則　㈣比例原則

12 下列何事項通常不屬於「法律保留」的範圍？
㈠設置新的中央獨立行政機關　㈡對人民之裁罰
㈢增加人民之義務　㈣決定是否承認外國政權

13 下列何種參政權，我國迄今實際上仍未由人民直接行使過？
㈠選舉 ㈡罷免 ㈢複決 ㈣公民投票

14 下列何者之參政權，在我國憲法上並無明文特別加以保障？
㈠婦女 ㈡身心障礙者 ㈢原住民族 ㈣僑居國外國民

15 有關公職人員選舉罷免法中選舉、罷免訴訟之敘述，下列何者正確？
㈠以三審終結，且得提起再審之訴 ㈡以三審終結，但不得提起再審之訴
㈢以二審終結，但得提起再審之訴 ㈣以二審終結，且不得提起再審之訴

16 依總統副總統選舉罷免法第 12 條之規定，選舉權人須現在或曾在中華民國自由地區繼續居住至少多久以上，始能爲選舉人？
㈠三個月 ㈡六個月 ㈢九個月 ㈣一年

17 依憲法本文及增修條文之規定，下列那些人事，非由總統提名之？
㈠外交部部長 ㈡審計長 ㈢監察委員 ㈣司法院大法官

18 下列部會之首長，何者不是行政院會議之成員？
㈠外交部 ㈡法務部 ㈢國防部 ㈣銓敘部

19 下列何者非屬於考試院之機關？
㈠考選部 ㈡銓敘部
㈢人事行政局 ㈣公務人員保障暨培訓委員會

20 依憲法規定，下列何項職務之人選並非由立法院行使同意權？
㈠審計長 ㈡司法院大法官 ㈢監察委員 ㈣政務委員

21 憲法法庭審理案件，參與審理之資歷完全相同之資深大法官有四人，應由何人出任審判長？
㈠由四人抽籤決定 ㈡由司法院院長指派 ㈢以最年長者充之 ㈣由大法官推選

22 法官於個案審判時，若認爲應適用之命令與法律牴觸者，其可採取何種措施？
㈠得宣告該命令無效 ㈡得拒絕適用該命令 ㈢得向最高法院聲請解釋 ㈣只能適用該命令

23 下列何者爲憲法明文規定應組成憲法法庭審理之事由？
㈠解釋憲法 ㈡統一解釋法令 ㈢非常上訴 ㈣政黨違憲解散案件

24 人民聲請統一解釋，應於裁判確定後至遲多久爲之？
㈠一個月內 ㈡二個月內 ㈢三個月內 ㈣六個月內

25 總統依憲法增修條文第 2 條第 3 項之規定發布緊急命令，提交立法院追認時，立法院應如何表決之？
㈠無記名投票 ㈡記名投票
㈢由立法院院會決定投票方式 ㈣由立法院全院委員會決定投票方式

26 關於自然法的敘述，下列何者錯誤？
㈠自然法又稱自然律，來自人類對自然界現象的觀察經驗，歸納整理而成的法則
㈡自然法爲自然界各種生物或無生物所共同遵循的法律
㈢自然法理論提供了近代世界發展的重要思想基礎
㈣自然法理論所討論的是人類社會中各種法律的正當性基礎

27 下列關於國內法與國際法的敘述，何者錯誤？
㈠國內法乃由一個國家制定，並在其範圍內行使之法律
㈡國際法爲國際團體所承認，行使不以一國之範圍爲限
㈢國際私法屬於國內法
㈣國際法完全不具強制力

28 行政程序法第 6 條規定：「行政行爲，非有正當理由，不得爲差別待遇。」此乃說明下列何種原則？
㈠平等原則 ㈡比例原則 ㈢正當原則 ㈣明確性原則

29 草案預告制度適用於下列何種法規？
㈠法律 ㈡職權命令 ㈢行政規則 ㈣法規命令

30 凡應以法律規定之事項，行政機關不得以行政命令取代，稱爲何種原則？
㈠明確性原則 ㈡法律保留原則 ㈢特別法優於普通法原則 ㈣比例原則

31 有關我國民法的描述，下列何者錯誤？
㈠現行民法典分爲五編
㈡我國民法主要繼受德國民法
㈢我國採民商分立制度
㈣民法的內容可分爲財產與身分關係兩大部分

32 土地法施行法第 49 條規定：「徵收土地於不妨礙徵收目的之範圍內，應就損失最少之地方爲之，並應儘量避免耕地。」此一規定是下列何種行政法基本原則之展現？
㈠信賴保護原則 ㈡比例原則 ㈢明確性原則 ㈣情事變更原則

33 基隆市老舊機車淘汰補助辦法訂有施行期間，自發布日起至民國 99 年 12 月 31 日止。試問該辦法何時失效？
㈠期滿當然失效，但應由主管機關公告之
㈡期滿後，由主管機關另行公告失效日期
㈢自期滿之日起，算至第三日起失效
㈣經主管機關公告後，算至第三日起失效

34 關於我國司法制度，下列敘述何者錯誤？
㈠我國係採司法二元制之大陸法系國家
㈡我國除普通法院外，另設有行政法院
㈢我國之行政法院掌理行政案件之審判，屬於行政權之一環
㈣私法上之爭議，原則上適用民事訴訟法，由普通法院審判

35 下列關於習慣與法律的敘述，何者正確？
㈠女兒結婚時，應給嫁妝
㈡女兒結婚時給嫁妝只是習慣，法律並無強制規定
㈢女兒結婚時給嫁妝雖是法律的規定，但沒有強制性
㈣女兒結婚時給嫁妝雖是習慣，但可以請求國家強制履行

36 關於消滅時效及除斥期間，下列敘述何者正確？
㈠消滅時效適用之客體爲形成權；除斥期間適用之客體爲請求權
㈡消滅時效的期間固定不變；除斥期間會因中斷而延長
㈢消滅時效完成後，形成權消滅，無利益可拋棄；除斥期間經過後，當事人可以拋棄期限利益
㈣時效利益必須當事人主張，法院不得依職權審酌；除斥期間經過後，法院應依職權審酌，不待當事人主張

37 關於請求權的概念，下列敘述何者錯誤？
㈠請求權乃要求他人爲特定行爲的權利
㈡抗辯權爲對抗請求權的相對權利
㈢請求權只存在於私法民事關係中
㈣請求權包含積極的作爲與消極的不作爲兩方面

38 基於個人主義思想所演變成的民法上之原則，下列敘述何者錯誤？
㈠所有權社會化 ㈡所有權絕對 ㈢契約自由 ㈣過失責任

39 下列何人爲甲之三親等血親？
㈠甲的姊夫乙 ㈡甲的表妹丙 ㈢甲的叔叔丁 ㈣甲的姑丈戊

40 甲與乙約定，若乙通過 100 年公務人員特種考試民航人員考試，則甲出售其所有的 A 屋於乙，做爲乙工作時之住所，但甲於考試放榜前，即將該屋出售於丙，並辦理所有權移轉登記。有關甲、乙、丙三人間之法律關係，下列敘述何者正確？

㈠甲乙間之契約爲附解除條件之買賣契約

㈡甲丙間之買賣契約因違反誠信原則而無效

㈢甲丙間之買賣契約雖屬有效，但乙得主張撤銷該所有權移轉登記行爲

㈣甲乙間之買賣契約附有停止條件

41 下列何者非法律解釋的方法？

㈠類推適用　㈡擴大解釋　㈢文義解釋　㈣限縮解釋

42 關於刑法褫奪公權之敘述，下列何者錯誤？

㈠剝奪犯罪行爲人爲公務員之資格　㈡受宣告者仍得參選公職

㈢可分爲終身褫奪與定期褫奪　㈣性質上爲能力刑

43 下列何者不屬於我國刑法第 34 條所規定之從刑？

㈠沒收　㈡褫奪公權　㈢罰金　㈣抵償

44 消費者與業者簽訂之定型化契約中，若出現中央主管機關公告不得記載事項之契約條款，則該契約條款之效力如何？

㈠經消費者書面同意後始生效力　㈡無效

㈢經消費者向消保官申訴成立後失效　㈣經法院判決認定顯失公平者無效

45 下列何者非刑法第 10 條所謂之公務員？

㈠最高行政法院法官　㈡交通部民用航空局局長

㈢臺北市政府僱用之清潔人員　㈣署立醫院會計室主任

46 關於勞動基準法之基本概念，下列敘述何者錯誤？

㈠雇主與勞工所訂勞動條件，得低於該法所定之標準

㈡平均工資乃計算事由發生之當日前六個月內所得工資總額除以該期間之總日數所得之金額

㈢該法未規定者，適用其他法律之規定

㈣勞工乃受雇主僱用從事工作獲致工資者

47 依最新修正全民健康保險法第 6 條之規定，投保單位對保險人核定案件有爭議時，應先進行何種救濟程序？

㈠訴願　㈡審議　㈢申訴　㈣複查

48 依據民國 100 年 4 月新修正之勞工保險條例第 5 條規定，爲監督勞工保險業務及審議保險爭議事項，應由有關政府代表、勞工代表、資方代表及專家成立何種組織？

㈠勞工保險監理委員會　㈡勞保爭議審議委員會　㈢勞資爭議委員會　㈣勞保委員會

49 依最新修正全民健康保險法第 1 條第 2 項規定之保險事故，下列何者不屬之？

㈠疾病　㈡生育　㈢傷害　㈣死亡

50 依據性別工作平等法第 16 條之規定，下列關於育嬰留職停薪之敘述，何者錯誤？

㈠受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪

㈡期間至該子女滿三歲止，最長三年

㈢同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算

㈣受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險